P U T U S A N

Nomor 1103/Pid.Sus/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: **Muhammad Antoni als Anton bin (alm) Buhiyar**
Tempat lahir	: Pekanbaru
Umur/ tanggal lahir	: 41 Tahun/ 06 Maret 1982
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Kharuddin Nasution RT/RW 002/007 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru (KTP) dan Jl. Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Pekanbaru oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan tanggal 07 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Abdul Gani, S.H., Advokat dari Kantor Advokat Law Office “Abdul Gani Hasan dan Partners”, berkantor di Jl. M. Yatim No.49 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 050/SK/VII/AGHP/2023 tertanggal 07 Juli 2023, dan telah didaftarkan di

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah register No. 364/SK/Pid/2023/PN Pbr tertanggal 27 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1103/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 26 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1103/Pid.Sus/2023/PN Pbr tanggal 26 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ANTONI Als ANTON Bin (Alm) BUHIYAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **MUHAMMAD ANTONI Als ANTON Bin (Alm) BUHIYAR** selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna cokelat.

     Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.

     Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Susan Als Susan Bin Nurkholis.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima Nota pembelaan (Pledoi) Terdakwa Muhammad Antoni Als Anton Bin Buhiyar (Alm) secara keseluruhan;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa Muhammad Antoni Als Anton Bin Buhiyar (Alm) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Antoni Als Anton Bin Buhiyar (Alm) dengan pidana penjara yang seringan-ringannya atau dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara menurut hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum secara tertulis yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ANTONI Als ANTON Bin (Alm) BUHIYAR (selanjutnya disebut Terdakwa)** dan saksi SUSAN Als SUSAN Bin NURKHOLIS (selanjutnya disebut saksi SUSAN dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***"melakukan percobaan atau permufakatan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I”**,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa mengetahui saksi SUSAN menghubungi Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika sudah habis, Setelah itu Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) mengatakan "iya, tunggu nanti saya antar sekalian ngambil Laundry" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 Wib Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) bersama dengan Sdr. IPAT Als IPAT (DPO) mendatangi rumah Terdakwa dan saksi SUSAN yang beralamat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa sedang menonton TV di belakang rumah dan saksi SUSAN yang menemui Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) kemudian Terdakwa melihat Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) memberikan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu kepada saksi SUSAN dan mengatakan kepada saksi SUSAN "pakai saja 1 (satu) untuk kakak, dan yang 9 (Sembilan) paket lagi untuk dijual” dan kemudian Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) dan Sdr. IPAT Als IPAT (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa dan saksi SUSAN, setelah itu saksi SUSAN menyimpan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut di kamar Terdakwa dan saksi SUSAN tepatnya di jendela kamar dengan cara 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika Jenis Shabu tersebut dijepit di jendela kamar dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi SUSAN untuk "Hati-Hati letaknya jangan sembarangan".
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 wib datang pembeli pertama ke rumah Terdakwa dan saksi SUSAN yang berada di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga per paket sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) kemudian sekitar pukul 20.15 Wib datang pembeli kedua untuk membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis shabu digunakan sendiri oleh Terdakwa dan saksi SUSAN.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setiap 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang apabila habis terjual Terdakwa dan saksi SUSAN membayar kepada Sdri. SUSAN OKTA F (DPO) dan Sdr. IPAT Als IPAT (DPO) seharga Rp.900.000 (sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi ANGGA SAPUTRA, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi penangkap langsung mendobrak Rumah dan memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi SUSAN yang sedang berada di tempat tidur selanjutnya saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit di jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan jemuran, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi SUSAN beserta barang bukti ke polresta pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 287/BB/V/10242/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
  - 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0.52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1049/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,52 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1553/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidair:

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD ANTONI Als ANTON Bin (Alm) BUHIYAR (selanjutnya disebut Terdakwa)** dan saksi SUSAN Als SUSAN Bin NURKHOLIS (selanjutnya disebut saksi SUSAN dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Mei atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dalam perkara ini ***"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*****,** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 wib, saksi ANGGA SAPUTRA, saksi GUSTI RANDI dan saksi OKKY OKTAVIO (mereka bertiga merupakan anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru / saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

penangkap) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat di sebuah rumah yang terletak di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru. Selanjutnya saksi penangkap melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan di sebuah rumah di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru dan pada saat itu saksi penangkap langsung mendobrak Rumah dan memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi SUSAN yang sedang berada di tempat tidur selanjutnya saksi penangkap melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit di jendela kamar, uang tunai sejumlah Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah jepitan jemuran, 1 (satu) unit handphone android merk OPPO beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Selanjutnya saksi penangkap membawa Terdakwa dan saksi SUSAN beserta barang bukti ke polresta pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 287/BB/V/10242/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
  - 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0.52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1049/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,52 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1553/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Angga Saputra, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Okky Oktavio dan Sdr. Gusti Randi yang merupakan petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
   - Bahwa saat itu Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni;
   - Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa setelah kami geledah kami menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu disebuah Jendela Kamar yang dijepit oleh Jepitan Jemuran warna merah, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya milik dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

- Bahwa pemilik 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdri. Susan;
- Bahwa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Adek kandung Terdakwa Muhammad Antoni yang bernama Sdr. Ipat (DPO) bersama dengan istrinya Sdri. Susan Okta F. (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mencari Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. dirumahnya namun tidak ketemu dan hingga sekarang kedua DPO masih dalam proses pencarian;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari dari Sdr. Ipat pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB dirumahnya yang beralamat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang mana pada saat Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. mengantarkan kerumah mereka 10 (sepuluh) paket bungkus kecil Narkotika jenis sabu untuk diperjualbelikan oleh Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni 5 (lima) paket lagi yang tidak ada pada saat penangkapan tersebut untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sudah mereka pakai/ gunakan senidiri masing-masing sebanyak 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu dan untuk 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu lagi sudah mereka jual kepada pembeli;
- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijual kepada langganan Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni, yang mana Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tidak mengetahui siapa nama pembeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk mereka jual kembali;
- Bahwa hubungan Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni adalah suami istri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan disebuah rumah tersebut dan pada saat itu kami langsung mendobrak rumah dan kami memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu ada Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni yang sedang terbaring dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit dijendela kamar, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, selanjutnya kami membawa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni beserta barang bukti yang kami amankan ke Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polresta Pekanbaru kami mengecek urine Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni dan hasilnya positif Metamphetamine yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Okky Oktavio**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang Saksi lakukan bersama rekan terkait tindak pidana Narkotika;
   - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Sdr. Okky Oktavio dan Sdr. Gusti Randi yang merupakan petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
   - Bahwa saat itu Saksi dan rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi bersama rekan telah melakukan penangkapan terhadap Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
- Bahwa setelah kami geledah kami menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu disebuah Jendela Kamar yang dijepit oleh Jepitan Jemuran warna merah, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya milik dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat;
- Bahwa pemilik 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu adalah Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni dan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah milik Sdri. Susan;
- Bahwa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari Adek kandung Terdakwa Muhammad Antoni yang bernama Sdr. Ipat (DPO) bersama dengan istrinya Sdri. Susan Okta F. (DPO);
- Bahwa pada saat penangkapan Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut Saksi bersama rekan Saksi langsung mencari Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. dirumahnya namun tidak ketemu dan hingga sekarang kedua DPO masih dalam proses pencarian;
- Bahwa setahu Saksi, Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari dari Sdr. Ipat pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB dirumahnya yang beralamat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang mana pada saat Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. mengantarkan kerumah mereka 10 (sepuluh) paket bungkus kecil Narkotika jenis sabu untuk diperjualbelikan oleh Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni 5 (lima) paket lagi yang tidak ada pada saat penangkapan tersebut untuk 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu sudah mereka pakai/ gunakan senidiri masing-masing sebanyak 1 (satu) paket

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika jenis sabu dan untuk 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu lagi sudah mereka jual kepada pembeli;

- Bahwa 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah dijual kepada langganan Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni, yang mana Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tidak mengetahui siapa nama pembeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa setahu Saksi 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah untuk mereka jual kembali;
- Bahwa hubungan Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni adalah suami istri;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, kami mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya kami melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan disebuah rumah tersebut dan pada saat itu kami langsung mendobrak rumah dan kami memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu ada Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni yang sedang terbaring dan selanjutnya kami melakukan penggeledahan dan kami menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit dijendela kamar, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, selanjutnya kami membawa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni beserta barang bukti yang kami amankan ke Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa setelah sampai di Polresta Pekanbaru kami mengecek urine Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni dan hasilnya positif Metamphetamine yaitu menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Saksi **Rahmad S Als Rahmad Bin (Alm) Satar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
   - Bahwa Saksi menerangkan telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap 2 (dua) orang yang berjenis kelamin perempuan dan laki-laki yang bernama an. Susan dan an. Muhammad Antoni;
   - Bahwa Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut ditangkap yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat dirumah Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni yang beralamat di Jl. Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru;
   - Bahwa setelah Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni ditangkap oleh petugas Polisi, petugas Polisi menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan beberapa barang pribadi milik Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut;
   - Bahwa saat Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni ditangkap oleh petugas Polisi, Saksi sedang berada dirumah, selanjutnya Saksi dipanggil oleh salah satu warga dan diberi tahu kalau Saksi dipanggil oleh petugas kepolisian dikarenakan Saksi selaku Ketua RW 001 di Jl. Kartama Gg. Kita No. 100 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru tersebut dan harus menyaksikan penggeledahan dirumah rumah Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut. Selanjutnya Saksi mendatangi tempat tersebut dan Saksi melihat ada petugas Polisi sedang mengamankan 2 (dua) orang pelaku yakni Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni dirumah Jl. Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya petugas Polisi langsung meminta Saksi untuk menyaksikan penggeledahan Jl. Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, setelah dilakukan penggeledahan didalam kamar Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni ditemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit dijendela kamar, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat. Selanjutnya Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni beserta barang bukti yang ditemukan dibawa kekantor Polresta Pekanbaru;

- Bahwa Saksi menjadi Ketua RW 001 di Jl. Kartama Gg. Kita No. 100 Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru lebih kurang sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui selama ini Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni tersebut memperjualkan Narkotika jenis sabu, namun Saksi selama ini hanya mendapat info dari warga sekitar rumah Saksi bahwa mereka menggunakan Narkotika jenis sabu, dan juga selama ini Saksi selaku Ketua RW juga pernah menasehati mereka untuk tidak menggunakan Narkotika jenis lagi, namun tidak mereka indahkan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Susan Als Susan Binti Nurkholis**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
   - Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 23.30 WIB bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, dan Saksi ditangkap bersama suami Saksi yang bernama Terdakwa Muhammad Antoni;
   - Bahwa petugas Polisi menemukan barang bukti Narkotika jenis sabu didalam kamar Saksi yang terletak (dibelakang gorden jendela kamar dengan menggunakan jepitan kain), barang bukti Narkotika jenis sabu yang ditemukan sebanyak 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
   - Bahwa pada saat ditangkap petugas Polisi, selain Narkotika jenis sabu petugas Polisi menemukan uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan barang bukti milik suami Saksi adalah 1 (satu) buah dompet warna cokelat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pemilik 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan petugas kepolisian pada penangkapan Saksi dan suami Saksi adalah milik Saksi dan suami Saksi atas nama Muhammad Antoni;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari seorang laki-laki yang bernama Ipat dan istrinya yang bernama Susan Okta F.;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ipat pada sore tadi hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB dirumah Saksi;
- Bahwa cara Sdr. Ipat bersama dengan Sdri. Susan Okta F. memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi, Sdr. Ipat langsung datang kerumah Saksi dan memberikan sebanyak 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang diberika Sdr. Ipat kepada Saksi sudah Saksi jual sebanyak 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan harga eceran seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Ipat, dan suami Saksi mengetahui dan menyaksikan;
- Bahwa Sdr. Ipat memberikan Narkotika jenis sabu kepada Saksi setiap 3 (tiga) hari sekali apabila Narkotika jenis sabu sudah habis terjual;
- Bahwa setiap 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu apabila sudah habis terjual Saksi membayar kepada Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil jual beli Narkotika jenis sabu tersebut hanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa pemilik 5 (lima) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan istri Terdakwa yang bernama Susan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket Kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dirumah Terdakwa, dan Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ipat (DPO) dan Sdri. Susan Okta F. (DPO);
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap Terdakwa digeledah oleh petugas Polisi dan petugas Polisi menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu didalam jendela kamar Terdakwa yang terletak (dibelakang gorden jendela kamar dengan menggunakan jepitan kain);
- Bahwa pemilik 5 (lima) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan istri Terdakwa mendapatkan 5 (lima) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara pada awalnya Sdri. Susan Okta F. datang kerumah Terdakwa bersama dengan suaminya Sdr. Ipat pada pukul 19.00 WIB, sebelumnya Terdakwa dan istri Terdakwa menghubungi Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat untuk mengabari bahwa barang sudah habis dan pada saat itu Sdri. Susan Okta F. bersama dengan suaminya Sdr. Ipat memberikan 10 (sepuluh) paket bungkus kecil Narkotika jenis sabu kepada istri Terdakwa dan pada saat itu Sdri. Susan Okta F. mengatakan "*pakai saja 1 paket untuk kakak dan yang 9 (sembilan) paket lagi untuk dijual*";
- Bahwa untuk 5 (lima) paket Narkotika jenis sabu tersebut untuk 1 (satu) paketnya Terdakwa pakai sendiri bersama istri Terdakwa dan untuk 4 (empat) paket Narkotika jenis sabu lagi sudah terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal siapa yang membeli 4 (empat) paket bungkus kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut, karena pada saat 4 (empat) paket bungkus kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut terjual Terdakwa sedang tidur;
- Bahwa Terdakwa menerima paket Narkotika jenis sabu dari Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. setiap 3 (tiga) hari sekali atau pada saat paket Narkotika jenis sabu tersebut sudah terjual semua;
- Bahwa setiap 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang apabila habis terjual Terdakwa membayar kepada Sdr. Ipat dan Sdri. Susan Okta F. seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil menjual 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Sdr. Ipat adik kandung Terdakwa dan Sdri. Susan Okta F. merupakan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa terhadap 5 (lima) paket bungkus kecil Narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa sisanya ada 5 (lima) paket bungkus kecil Narkotika jenis sabu lagi, Terdakwa menjelaskan sebanyak 3 (tiga) sudah terjual seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 2 (dua) paket bungkus kecil lagi Terdakwa menggunakan 1 (satu) paket kecil Narkotika dan 1 (satu) paket bungkus kecil Narkotika lagi digunakan oleh istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
- 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 287/BB/V/10242/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:
  - 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0.52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1049/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau / Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,52 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1553/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru, Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Muhammad Antoni mengetahui Sdri. Susan menghubungi Sdri. Susan Okta F. (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika sudah habis, setelah itu Sdri. Susan Okta F. mengatakan "*iya, tunggu nanti saya antar sekalian ngambil Laundry*" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Susan Okta F. bersama dengan Sdr. Ipat (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang beralamat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni sedang menonton TV dibelakang rumah dan Sdri. Susan yang menemui Sdri. Susan Okta F., kemudian Terdakwa Muhammad Antoni melihat Sdri. Susan Okta F. memberikan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Susan dan mengatakan kepada Sdri. Susan "*pakai saja 1 (satu) untuk kakak, dan yang 9 (sembilan) paket lagi untuk dijual*" dan kemudian Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat pergi meninggalkan rumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan, setelah itu Sdri. Susan menyimpan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dikamar Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan tepatnya dijendela kamar dengan cara 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dijepit dijendela kamar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni mengatakan kepada Sdri. Susan untuk "*Hati-hati letaknya jangan sembarangan*";

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB datang pembeli pertama kerumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang berada di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.15 WIB datang pembeli kedua untuk membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan;
4. Bahwa setiap 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang apabila habis terjual Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan membayar kepada Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);
5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan disebuah rumah di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan pada saat itu anggota kepolisian langsung mendobrak rumah dan memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang sedang berada ditempat tidur, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit dijendela kamar, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan beserta barang bukti kekantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut;
6. Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor: 287/BB/V/10242/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0.52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

7. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1049/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
   - 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,52 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1553/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur “setiap orang” dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 25 September 2023, dengan Nomor PDM-473/PEKAN/09/2023, serta berkas perkara atas nama Terdakwa **Muhammad Antoni als Anton bin (alm) Buhiyar**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Dengan demikian unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2 Yang tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembagan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan tidak memiliki kewenangan atau kekuasaan atau izin dari pejabat/ instansi yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Dengan demikian unsur "*yang tanpa hak atau melawan hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, yang berpotensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan dan tidak digunakan untuk terapi, sementara Golongan I adalah merujuk kepada penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjadi kedalam Golongan I yang dalam hal ini berada di Nomor Urut 61;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini disusun dengan kumpulan elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif, yaitu:

- Menawarkan untuk dijual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Menukar Narkotika Golongan I bukan tanaman, atau
- Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB bertempat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai kota Pekanbaru, Sdri. Susan dan Terdakwa Muhammad Antoni telah ditangkap oleh petugas Polisi dari Satres Narkoba Polresta Pekanbaru;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Muhammad Antoni mengetahui Sdri. Susan menghubungi Sdri. Susan Okta F. (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika sudah habis, setelah itu Sdri. Susan Okta F. mengatakan "*iya, tunggu nanti saya antar sekalian ngambil Laundry*" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Susan Okta F. bersama dengan Sdr. Ipat (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang beralamat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni sedang menonton TV dibelakang rumah dan Sdri. Susan yang menemui Sdri. Susan Okta F., kemudian Terdakwa Muhammad Antoni melihat Sdri. Susan Okta F. memberikan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Susan dan mengatakan kepada Sdri. Susan "*pakai saja 1 (satu) untuk kakak, dan yang 9 (sembilan) paket lagi untuk dijual*" dan kemudian Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat pergi meninggalkan rumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan, setelah itu Sdri. Susan menyimpan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dikamar Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan tepatnya dijendela kamar dengan cara 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dijepit dijendela kamar dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni mengatakan kepada Sdri. Susan untuk "*Hati-hati letaknya jangan sembarangan*";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB datang pembeli pertama kerumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang berada di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.15 WIB datang pembeli kedua untuk membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan;

Menimbang, bahwa setiap 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang apabila habis terjual Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan membayar kepada Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan disebuah rumah di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan pada saat itu anggota kepolisian langsung mendobrak rumah dan memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang sedang berada ditempat tidur, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit dijendela kamar, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan beserta barang bukti kekantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota Nomor: 287/BB/V/10242/2023 tanggal 15 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdr. AFDHILLA IHSAN, SH NIK P.83662 jabatan Pengelola UPC Simpang Tiga dengan keterangan Penimbangan Barang Bukti tersebut adalah sebagai berikut:

- 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik klip bening ukuran kecil yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,04 (satu koma nol empat) gram, berat pembungkusnya 0.52 (nol koma lima dua) gram dan berat bersih 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru No. LAB: 1049/NNF/2023 tanggal 22 Mei 2023 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Kepala Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Komisaris Polisi dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S.Farm., Jabatan Pamin Sub Bidang Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/ Inspektur Polisi Satu di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezakola, S.T, M.T. M.Eng selaku Plt. Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal wara putih dengan berat netto 0,52 gram dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : 1553/2023/NNF berupa kristal warna putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan tidak ada memiliki izin dari pejabat atau instansi berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Dengan demikian unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*" telah terpenuhi;

Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud "percobaan" adalah adanya unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, sedangkan pengertian "permufakatan jahat" adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa Muhammad Antoni mengetahui Sdri. Susan menghubungi Sdri. Susan Okta F. (DPO) untuk memberitahu bahwa Narkotika sudah habis, setelah itu Sdri. Susan Okta F. mengatakan "*iya, tunggu nanti saya antar sekalian ngambil Laundry*" dan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 19.00 WIB Sdri. Susan Okta F. bersama dengan Sdr. Ipat (DPO) mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang beralamat di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni sedang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menonton TV dibelakang rumah dan Sdri. Susan yang menemui Sdri. Susan Okta F., kemudian Terdakwa Muhammad Antoni melihat Sdri. Susan Okta F. memberikan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu kepada Sdri. Susan dan mengatakan kepada Sdri. Susan "*pakai saja 1 (satu) untuk kakak, dan yang 9 (sembilan) paket lagi untuk dijual*" dan kemudian Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat pergi meninggalkan rumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan, setelah itu Sdri. Susan menyimpan 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dikamar Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan tepatnya dijendela kamar dengan cara 10 (sepuluh) paket bungkus plastik kecil berisikan Narkotika jenis sabu tersebut dijepit dijendela kamar dan pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni mengatakan kepada Sdri. Susan untuk "*Hati-hati letaknya jangan sembarangan*";

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar pukul 19.30 WIB datang pembeli pertama kerumah Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang berada di jalan Kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru untuk membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga per paket sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kemudian sekitar pukul 20.15 WIB datang pembeli kedua untuk membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya untuk 2 (dua) paket kecil Narkotika jenis sabu digunakan sendiri oleh Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan;

Menimbang, bahwa setiap 10 (sepuluh) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang apabila habis terjual Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan membayar kepada Sdri. Susan Okta F. dan Sdr. Ipat seharga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB, anggota kepolisian dari Polresta Pekanbaru mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi tindak pidana Narkotika bertempat disebuah rumah yang terletak di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru. Selanjutnya anggota kepolisian melakukan penyelidikan dan melakukan penggerebekan disebuah rumah di jalan kartama Gg. Kita Kel. Perhentian Marpoyan Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru dan pada saat itu anggota kepolisian langsung mendobrak rumah dan memasuki salah satu kamar dimana pada saat itu Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan yang sedang berada ditempat tidur, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menemukan 5 (lima) paket bungkus kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu yang ditemukan terjepit dijendela kamar, uang tunai sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Jepitan Jemuran, 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo beserta simcard terpasang didalamnya, 1 (satu) unit handphone merk Trawberry warna hitam beserta simcard terpasang didalamnya, dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat, Selanjutnya anggota kepolisian membawa Terdakwa Muhammad Antoni dan Sdri. Susan beserta barang bukti kekantor Polresta Pekanbaru guna proses hukum lebih lanjut;

Dengan demikian unsur "*permufakatan jahat*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum dalam pledoi/ pembelaannya pada pokoknya mohon hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi baik unsur perbuatan pidana maupun unsur pertanggung jawaban pidana, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas, mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa sudah tepat dan dirasa adil jika Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah dompet warna cokelat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Susan Als Susan Bin Nurkholis, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Susan Als Susan Bin Nurkholis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkoba dan dapat merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Antoni als Anton bin (alm) Buhiyar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan primair;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 8 (Delapan) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah dompet warna cokelat.
     Dirampas untuk dimusnahkan.
   - 5 (lima) bungkus plastik ukuran kecil yang berisikan Narkotika jenis sabu.
     Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Susan Als Susan Bin Nurkholis.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023, oleh Iwan Irawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Hendrawan, S.H., M.H., dan Daniel Ronald, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Denni Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, serta dihadiri oleh D. Adi Yudistira, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara Teleconference;

Hakim-hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Andi Hendrawan, S.H., M.H.	**Iwan Irawan, S.H.**
Daniel Ronald, S.H., M.Hum.	

Panitera Pengganti,

Denni Sembiring, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)